

Nr. 86 Ministerbesprechung vom 4. April 1933, 16 Uhr

R 43 I/1461, S. 1–2

Anwesend: Hitler, v. Papen, v. Neurath, Frick, Graf Schwerin v. Krosigk, Hugenberg, Seldte, v. Blomberg, v. Eltz-Rübenach, Goebbels, Göring; RKomPrFMin. Popitz; RbkPräs. Schacht; StS Lammers, Meissner, Schlegelberger, Milch, Funk; MinR Killy; ORegR Thomsen; Protokoll: MinR Wienstein.

Beginn: 16:00

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. *Außerhalb der Tagesordnung: ENTWURF EINES GESETZES ZUR ABWEHR POLITISCHER GEWALTSTATEN.*
2. *WEHRMACHTSFRAGEN.*

1. Außerhalb der Tagesordnung: ENTWURF EINES GESETZES ZUR ABWEHR POLITISCHER GEWALTSTATEN.

Staatssekretär Dr. *Schlegelberger* trug den Inhalt des beiliegenden Entwurfs¹⁾ vor.
Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der beiliegenden Fassung zu²⁾.

2. WEHRMACHTSFRAGEN.

Der *Reichswehrminister* berichtete eingehend über Wehrmachtsfragen³⁾.

1) Nach dem Entwurf des RJM vom 4. 4. sollte auf Todesstrafe oder lebenslanges Zuchthaus oder auf Zuchthaus bis zu fünfzehn Jahren erkannt werden können u. a. bei Inbrandsetzung oder Sprengung von öffentlichen Gebäuden, Beschädigung von Eisenbahnanlagen. Im Interesse schnellerer Aburteilung sollten für diese Verbrechen die nach der VO vom 21. 3. 33 (RGBl. I, S. 136) gebildeten Sondergerichte zuständig sein. In der Begründung hieß es dazu u. a.: Nach der Inbrandsetzung des Reichstagsgebäudes hätten sich weitere schwere Terrorakte ereignet. „Erst kürzlich wurden an dem Bismarckdenkmal in Hamburg Bomben niedergelegt, die offensichtlich dazu bestimmt waren, dieses Wahrzeichen des nationalen Deutschlands zu zerstören. Fast zur gleichen Zeit wurden ebenfalls in Hamburg Bomben in eine SA-Unterkunft geworfen; nur einem Zufall ist es zu verdanken, daß dabei der offenbar beabsichtigte Erfolg der Tötung vieler SA-Leute nicht eintrat. Diese Vorkommnisse beweisen, daß die bisherigen Strafdrohungen noch keine genügende Abschreckungskraft haben.“ Der vorgeschlagene Entwurf wolle deshalb das Anwendungsgebiet der Todesstrafe bei schweren Terrorakten „gegenüber den geltenden Vorschriften, insbesondere auch gegenüber der [...] Verordnung zum Schutze von Volk und Staat vom 28. Februar 1933 (RGBl. I, S. 83) erheblich erweitern.“ (R 43 II/1514, Bl. 3–6).

2) Das Gesetz wurde vom RK am 4. 4. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 162).

3) Wahrscheinlich wurde bei dieser Gelegenheit die im RWeMin. vorbereitete „Entschließung“ des Reichskabinetts vom 4. 4. 33 (Dok. Nr. 87, dort auch Anm. 2) beraten und angenommen. Zur Neuregelung der geheimen Aufrüstungsfinanzierung, einem der Kernpunkte dieser Entschließung, machte v. Blomberg hierbei vermutlich die folgenden Ausführungen: „Zu dieser Forderung zwingt mich die Tatsache, daß eine *genaue Veranschlagung des Haushaltsplanes und die Bindung an die Einzelfestsetzungen* eines solchen für die Dauer der Umorganisation [vgl. Anm. 15 zu Dok. Nr. 78] einfach unmöglich ist. Eine solche Umorganisation ist ja nicht ein bis in seine letzten Konsequenzen festliegender und starr in einem gewissen Zeitabschnitt sich abwickelnder Plan, sondern eine laufend und steigend von Monat zu Monat sich auswachsende Aufgabe zur Erreichung eines bestimmten Zieles. Schwankungen im Einsatz der Mittel und Änderungen in der Marschrichtung zur Erreichung dieses Zieles, das sich wiederum einerseits an das Wachsen und Werden der Nation, andererseits an die Genfer Beschlüsse [vgl. Anm. 2 zu Dok. Nr. 126] anpassen

muß, lassen sich nicht vermeiden. Diese elastische Anpassung verhindern durch formale Bindungen an Gesetze und Vorschriften, die für vergangene Zeiten gut und vielleicht sogar unentbehrlich waren, hieße die Form über die Sache setzen zum Schaden der Landesverteidigung. – *Die Größe der Aufgabe*, eine fast entwaffnete Nation zur Verteidigung des Reiches fähig zu machen, *steht in umgekehrtem Verhältnis zu den mir bisher zur Verfügung gestellten Mitteln*. Mehr denn je bin ich gezwungen, jede irgendwie ersparte Mark in den Dienst dieser einen großen Aufgabe zu stellen. Ich werde rücksichtslos – davon können Sie überzeugt sein – jede Ausgabe drosseln, soweit sie nicht lebensnotwendig bedingt ist, um den so ersparten Betrag dort einzusetzen, wo ich dadurch dem neuen organisatorischen Ziel einen Schritt näher kommen kann. Dies ist aber *nur* möglich, wenn ich volle Freiheit habe, die mir zur Verfügung gestellten Mittel von Fall zu Fall dort einzusetzen, wo ich es – getragen von der mir voll bewußten Verantwortung für die mir gestellte Aufgabe – für notwendig halte. Diese Verantwortung kann mir als Reichswehrminister keiner abnehmen, ich trage sie allein, muß aber dann auch die volle Freiheit des Entschlusses im Einsatz der Mittel haben, um die vom Kabinett beschlossene Aufgabe erfüllen zu können. – Im übrigen macht die *Herkunft der Mittel*, die mir in ganz verschiedener Form wie z. B. in Wechseln und Ausgaberesten [vgl. Dok. Nr. 19, 67 und Anm. 8 zu Dok. Nr. 97] zur Verfügung gestellt worden sind, diese von mir gestellte Forderung einfach zwangsläufig. Fortlaufende Verschiebungen im Einsatz der Geldmittel innerhalb der Gesamtsumme sind erforderlich, denn ob und wo die Bezahlung durch Wechsel bei den einzelnen Firmen erfolgen kann, läßt sich gar nicht vorher übersehen. – Auch aus *außenpolitischen Gründen* ist die Aufstellung eines solchen Haushaltsplanes mit seinen bisherigen Bindungen untragbar. Schon meine Vorgänger haben diese Freiheit für die Wirtschaftsführung innerhalb des Wehrmachtsetats immer wieder mit Rücksicht auf die schwankenden Anschauungen bei den Verhandlungen in Genf und den von allen beteiligten Nationen aufgestellten, *Relevé type* mit Recht gefordert. Diese Forderungen jetzt nicht zu verwirklichen, wo innerdeutsche organisatorische und geldliche Notwendigkeiten schon dazu zwingen, wäre töricht. – Diese *Ermächtigung*, im Rahmen einer Gesamtsumme verantwortungsbewußt in Abweichung von dem bisher üblichen Verfahren wirtschaften zu können, *ist nichts grundsätzlich Neues*, sondern die zwangsläufige und logische Folge eines Verfahrens, das sich bereits in den letzten Jahren bewährt hat. Seit 1930 war es nur möglich, Abstriche am Wehrmachtsetat in Form von Globalabstrichen vorzunehmen, deren Verlastung am Ende des jeweiligen Haushaltsjahres dem Reichswehrminister allein überlassen blieb. Also schon seit 3 Jahren ist dem Reichswehrminister mit Zustimmung der gesetzgebenden Körperschaften und aller Regierungsinstanzen eine gewisse Freiheit in der Bewirtschaftung seines Etats gegeben worden. Das Verfahren ist mit umgekehrtem Vorzeichen letzten Endes das gleiche, nur der Umfang ist gewachsen. – Abschließend darf ich Sie also bitten, auf Grund meiner Ausführungen mir durch Billigung der von mir vorgeschlagenen Fassung des Kabinettsbeschlusses die Möglichkeit zu geben, den Weg zu gehen, der die baldige Erreichung des großen nationalen Zieles am zweckmäßigsten mit den an sich geringen verfügbaren Geldmitteln in Einklang bringt.“ (Vortragsentwurf mit der Paraphe, ,O[ster]k[amp], 3. 4.“ in BA-Militärarchiv RH 15/19, Bl. 98–100). Zu diesen Ausführungen v. Blombergs (und zu den Bedenken, die der RFM hiergegen offenbar in obiger Ministerbesprechung zum Ausdruck brachte) vgl. die Mitteilungen Saemischs in der Besprechung am 6. 4. 33 (Dok. Nr. 90).

Zitierhinweis

Nr. 86 Ministerbesprechung vom 4. April 1933, 16 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d086>